

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL – [IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL] – [CIDADE] - [UF].

Pelo presente Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel, e na melhor forma de direito, de um lado, **[NOME COMPLETO DO VENDEDOR]**, [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador(a) da cédula de identidade RG [nº RG / órgão emissor] e inscrito(a) no CPF/MF [nº CPF], com endereço eletrônico: [e-mail], residente e domiciliado(a) na [endereço completo com CEP], denominado(a) neste ato simplesmente "**VENDEDOR(A)**";

E de outro lado, **[NOME COMPLETO DO COMPRADOR]**, [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador(a) da cédula de identidade RG [nº RG / órgão emissor] e inscrito(a) no CPF/MF [nº CPF], com endereço eletrônico: [e-mail], residente e domiciliado(a) na [endereço completo com CEP], denominado(a) neste ato simplesmente "**COMPRADOR(A)**";

Com fundamento na autonomia privada, por vontade livre dos contratantes, que se comprometem a observar os princípios de lealdade, boa-fé e transparência que norteiam o presente contrato, desde sua celebração até após a sua execução, têm entre si justo e contratado o disposto nas cláusulas seguintes do presente Contrato de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel, que pactuam firmemente, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

O(A) **VENDEDOR(A)**, por meio de [título de aquisição — ex.: escritura de compra e venda registrada sob R.____], tornou-se legítimo(a) proprietário(a) do imóvel descrito a seguir:

IMÓVEL: [transcrever aqui a descrição do imóvel exatamente como consta na matrícula] Imóvel devidamente cadastrado pela Prefeitura Municipal de [CIDADE] sob nº [nº inscrição municipal / IPTU] e caracterizado na Matrícula Nº [nº matrícula] do [nº Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de _____].

Parágrafo Único: As partes estabelecem de comum acordo, que fará parte integrante da presente transação os itens relacionados a seguir: [listar móveis, armários, equipamentos — ou excluir este parágrafo].

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O(A) **VENDEDOR(A)** compromete-se a vender para o(a) **COMPRADOR(A)** e, este(a) a comprar-lhe o referido imóvel, descrito na Cláusula Primeira, pelo preço certo, firme e irrevogável de **R\$ [VALOR TOTAL] ([valor total por extenso])**, que deverá ser pago em moeda corrente nacional conforme a seguir estipulado:

Parcela 01: Sinal e princípio de pagamento: R\$ [VALOR DO SINAL] ([valor do sinal por extenso]), com vencimento em [data], por meio de [PIX / transferência bancária] a ser realizada em favor do(a) **VENDEDOR(A)**: [NOME DO FAVORECIDO], [CPF/CNPJ], [Banco, Agência, Conta] ou Chave PIX: [chave], operando-se automaticamente a quitação em favor do(a) Comprador(a) com o efetivo crédito na conta corrente ora indicada pelo(a) Vendedor(a).

Parcela 02: R\$ [VALOR COM RECURSOS PRÓPRIOS] ([valor com recursos próprios por extenso]), por ocasião da assinatura do Contrato de Financiamento Imobiliário, previsto para quitação da Parcela 03, por meio de [PIX / transferência bancária] na mesma conta corrente anteriormente informada.

Parcela 03: R\$ [VALOR FINANCIADO] ([valor financiado por extenso]), por meio de recursos de financiamento imobiliário e/ou moeda corrente nacional, [prazo / evento — ex.: no prazo de até 90 dias da assinatura do presente].

Parágrafo Único: O(A) **COMPRADOR(A)**, declara estar ciente das regras de financiamento bancário, sendo de sua inteira e total responsabilidade a obtenção de crédito imobiliário, para a quitação da parcela 03 deste presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CERTIDÕES E DOCUMENTOS

O(A) **VENDEDOR(A)** apresenta neste momento as certidões em seu nome, abaixo relacionadas:

1 - Em nome de [NOME DO VENDEDOR]

1.1 – Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa União – nº [____] - emitida em [__/__/____];

1.2 – Certidão da Justiça Federal – Ações e Execuções Cíveis - 1ª Instância – nº [____] - emitida em [__/__/____];

1.3 – Certidão da Justiça Federal – Ações e Execuções Cíveis – 2ª Instância – nº [____] - emitida em [__/__/____];

1.4 – Certidão de Ação Trabalhista em Tramitação Processos Digitais – nº [____] - emitida em [__/__/____];

1.5 – Certidão de Ação Trabalhista em Tramitação Processos Físicos – nº [____] - emitida em [__/__/____];

1.6 – Certidão de Débitos Trabalhistas – nº [____] - emitida em [__/__/____];

1.7 – Certidão Estadual do Distribuidor Cível do Tribunal de Justiça do Estado de [UF] – nº [____] - emitida em [__/__/____];

1.8 – Pesquisa junto ao Serasa, relativa a restrições financeiras e protestos com abrangência ao Estado de [UF] – protocolo nº [____] - emitida em [__/__/____];

1.9 – Pesquisa junto ao Cenprot, relativa a protestos com abrangência ao Estado de [UF] – protocolo nº [____] - emitida em [__/__/____];

1.10 – Certidão de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de [UF] – nº [____] - emitida em [__/__/____];

1.11 – Certidão de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de [UF] – nº [____] - emitida em [__/__/____].

2 – Em Relação ao Imóvel – [IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL]

2.1 – Visualização da Certidão da Matrícula do imóvel nº [nº matrícula], emitida em [__/__/____];

2.2 – Certidão Negativa de Débitos Municipais (IPTU) nº [____] - emitida em [__/__/____];

2.3 – Certidão Negativa de Débitos Condominiais - emitida em [__/__/____].

Parágrafo Único: O(A) **VENDEDOR(A)** se compromete ainda a apresentar as certidões eventualmente PENDENTES, assim como as abaixo relacionadas e devidos esclarecimentos para qualquer apontamento verificado nas certidões, no prazo de [nº] ([por extenso]) dias, a contar da assinatura do presente instrumento:

a-) Cópia de RG, CPF e comprovante de residência atual;

b-) Certidão de estado civil atualizada (nascimento ou casamento), emitida há menos de 90 dias;

c-) Comprovantes de quitação e nada consta das contas de consumo (água, luz e gás);

d-) Certidão negativa de débitos condominiais;

e-) Certidão de matrícula atualizada do imóvel.

CLÁUSULA QUARTA – DO ÔNUS SOBRE O IMÓVEL

O(A) **VENDEDOR(A)** declara expressamente sob responsabilidade civil e criminal, que não existem ações reais ou pessoais reipersecutórias que envolvam o imóvel objeto desta transação, respondendo pela evicção de direito.

CLÁUSULA QUINTA – DA POSSE SOBRE O IMÓVEL

O(A) **VENDEDOR(A)** outorgará a posse do imóvel objeto deste contrato ao(à) **COMPRADOR(A)**, em até [nº] ([por extenso]) dias a contar do recebimento da parcela 03.

Parágrafo Único: Fica convencionada multa de **R\$ [MULTA DIÁRIA]** ([multa diária por extenso]) por dia de atraso na hipótese de que o(a) **VENDEDOR(A)**, apresente obstáculos para acesso ao imóvel ou entrega das chaves, no prazo ora pactuado, sem prejuízo de eventual propositura de demanda de imissão na posse ou ação de perdas e danos.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

O(A) **COMPRADOR(A)** se responsabilizará pelos pagamentos pontuais dos tributos, taxas e contribuições de melhoria, que se vencerem a partir do recebimento da posse do imóvel, ficando o(a) **VENDEDOR(A)** responsável pelos pagamentos das contas de consumo como: água, luz e gás (se aplicável), tributos como IPTU e despesa condominial que tenham seu fato gerador antes da entrega da posse do imóvel.

Parágrafo Primeiro: O(A) **COMPRADOR(A)** se obriga a informar a aquisição do imóvel objeto deste contrato, no cadastro da Prefeitura Municipal, cadastro de administradora de Condomínios, bem como junto às concessionárias públicas, a fim de que para o próximo exercício de contribuição os respectivos avisos de cobrança sejam lançados em seu nome no prazo máximo de 30 dias após a posse e se obriga a dar ciência ao(à) **VENDEDOR(A)** das transferências feitas, apresentando os protocolos ou a devida titularidade trocada.

Parágrafo Segundo: As despesas decorrentes deste instrumento, tais como, emolumentos de cartório, registro, ITBI, serão suportadas pelo(a) **COMPRADOR(A)**.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA IRRETRATABILIDADE, VINCULAÇÃO E RESCISÃO

O presente Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel, é firmado em caráter irrevogável e irretratável, não se admitindo arrependimento por nenhum dos contratantes, vinculando não só as partes, mas também seus herdeiros e/ou sucessores, que deverão fazer da presente venda sempre boa, firme e valiosa, tendo como base legal os artigos 417 a 420 do Código Civil, nos termos dos parágrafos seguintes.

Parágrafo Primeiro: Não obstante a irretratabilidade e irrevogabilidade do presente Instrumento, considerar-se-á rescindido o presente Instrumento, por descumprimento das obrigações assumidas pelo(a) **VENDEDOR(A)** ou pelo(a) **COMPRADOR(A)**.

Parágrafo Segundo: Fica ajustado entre as Partes, multa rescisória no valor de **R\$ [MULTA RESCISÓRIA] ([multa rescisória por extenso])**, a ser paga pela parte que der causa à rescisão, que arcará ainda com todos os custos comprovadamente gerados durante o processo de compra e venda até a data da rescisão.

Parágrafo Terceiro: Caso a rescisão do Contrato seja motivada pelo(a) **VENDEDOR(A)**, este(a) deverá, além do pagamento da multa rescisória, devolver ao(à) **COMPRADOR(A)**, todas as importâncias efetivamente recebidas deste(a), no prazo máximo de 2 dias úteis após a rescisão do Contrato.

Parágrafo Quarto: Caso a rescisão do Contrato seja motivada pelo(a) **COMPRADOR(A)**, caracterizada pela falta de pagamento de qualquer das parcelas, este(a) perderá o valor pago na Parcela 01 (Sinal) em favor do(a) **VENDEDOR(A)**, a título indenizatório.

CLÁUSULA OITAVA – DA MORA E DO INADIMPLEMENTO

Na hipótese de atraso no pagamento de qualquer das parcelas do preço, o(a) **COMPRADOR(A)** arcará com multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGPM.

CLÁUSULA NONA – DECLARAÇÃO DAS PARTES

Declaram o(a) **VENDEDOR(A)** e o(a) **COMPRADOR(A)** expressamente e sob as penas da lei, não estarem vinculados a nenhuma das restrições previdenciárias previstas na Lei 8.212/91, bem como, não existirem feitos ajuizados, fundados em ação real ou pessoais reipersecutórias, impostos e taxas em atraso ou outro qualquer ônus que recaia sobre o imóvel objeto do presente instrumento, e tudo nos termos do Decreto 93.240, de 09 de setembro de 1986, que regulamentou a Lei Federal nº 7.433 de 18 de dezembro de 1985.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VISTORIA PRÉVIA

Declara o(a) **COMPRADOR(A)** haver pessoalmente vistoriado o imóvel objeto da presente negociação, bem como as áreas de uso comum do condomínio onde o mesmo está localizado, estando ciente do estado atual de conservação de ambas as áreas ora mencionadas, pelo que manifesta seu conhecimento e aceitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO DESTE INSTRUMENTO

Fica o Senhor Oficial do Registro de Imóveis competente autorizado, mediante provocação de qualquer das partes contratantes, a promover o registro do presente instrumento, na forma hábil.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA

A presente transação é realizada em caráter irrevogável e irretratável, exceto no caso de inadimplência das partes, quando a rescisão do presente contrato se operará de pleno direito, nos termos do art. 474 do Código Civil, com as penalidades previstas na Cláusula Sétima deste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INTERMEDIÇÃO

Neste ato o(a) **VENDEDOR(A)** contrata o(a) intermediador(a) abaixo qualificado(a), para promover a presente intermediação:

[NOME / RAZÃO SOCIAL DA IMOBILIÁRIA OU CORRETOR(A)], inscrito(a) no [CPF/CNPJ], com inscrição no CRECI sob o nº [CRECI], endereço eletrônico: [e-mail], com sede na [endereço completo].

Parágrafo Primeiro: O(A) **VENDEDOR(A)** e o(a) **INTERMEDIADOR(A)** ajustam de comum acordo, o valor de corretagem em **R\$ [VALOR DA CORRETAGEM] ([valor da corretagem por extenso])** e deverá ser pago em uma única parcela, por ocasião do recebimento da Parcela 01 da Cláusula Segunda deste Contrato, da seguinte forma:

R\$ [VALOR] ([valor por extenso]), por meio de depósito bancário em favor de [NOME], [CPF/CNPJ], [Banco, Agência, Conta] ou Chave PIX: [chave].

Parágrafo Segundo: Fica ajustado que em caso de rescisão do presente Contrato, a **PARTE** que der causa a rescisão, fica com o encargo do pagamento do valor de [%] de corretagem.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ELEIÇÃO DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de [COMARCA], para dirimir as questões decorrentes do presente instrumento, renunciando a outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, os contraentes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo

identificadas.

[Cidade], [dia] de [mês] de [ano].

VENDEDOR(A)

[NOME DO(A) VENDEDOR(A)]

CPF [nº]

COMPRADOR(A)

[NOME DO(A) COMPRADOR(A)]

CPF [nº]

TESTEMUNHAS:

[NOME DA TESTEMUNHA 1]

CPF [nº]

[NOME DA TESTEMUNHA 2]

CPF [nº]